

0012911-44.2017.8.26.0068
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento
Comarca: Barueri
Foro: Foro de Barueri
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Abel Diniz Arrivabene

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Abel Diniz Arrivabene, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, porque entre 8 de janeiro de 2007 e 16 de março de 2015, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Barueri
2ª Vara Criminal
Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0012911-44.2017.8.26.0068 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0012911-44.2017.8.26.0068
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Abel Diniz Arrivabene

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Abel Diniz Arrivabene, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, porque entre 8 de janeiro de 2007 e 16 de março de 2015, em horário incerto, na Alameda Arapoema, 251, Centro Empresarial, Centro Empresarial Tamboré, nesta cidade e comarca de Barueri, mediante destruição de obstáculo, subtraiu para si uma CPU de computador marca Dell, pertencente à empresa vítima "CNC Solutions Tecnologia da Informação Ltda". O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 20/21) e o laudo pericial (fls. 26/37).
A denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2020 (fl. 145).
O(A) ré(u) foi citado(a) por hora certa (fl. 274) e apresentou defesa preliminar (fls. 288/253). Ela foi rejeitada e foram determinadas providências para realização da instrução por videoconferência (fls. 538/540), depois foi designada audiência

(fl. 547). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a) (fls.580/581, 922/923, 979/980, 993 e 996) As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls.998/1003, 1006/1013 e 1058/1117).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, porque entre 8 de janeiro de 2007 e 16 de março de 2015, em horário incerto, na Alameda Arapoema, 251, Centro Empresarial, Centro Empresarial Tamboré, nesta cidade e comarca de Barueri, mediante destruição de obstáculo, subtraiu para si uma CPU de computador marca Dell, pertencente à empresa vítima "CNC Solutions Tecnologia da Informação Ltda", doravante apenas CNC.

De acordo com a denúncia, durante o período em que trabalhou para a empresa vítima, contanto com a confiança dos proprietários, o réu subtraiu o CPU de computador e o levou para a empresa DDA Tecnologia e Manutenção Predial, doravante apenas DDA, propriedade de seu tio, Derossi Antônio Dini. Os proprietários da DDA, desconfiados de possível violação de direitos autorais por parte do réu, pediram medida de busca e apreensão, que foi deferida e no bojo das diligências a CPU foi encontrada.

Concluída a instrução processual, entendo que a acusação não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Isso porque não restou superada a dúvida razoável, standard probatório necessário para que haja uma condenação judicial no âmbito criminal.

Com efeito, em solo policial e em juízo o réu disse que durante o período em que trabalhou para a empresa vítima atuava oferecendo softwares a potenciais clientes, por isso era autorizado a levar CPUs até esses clientes para realizar demonstrações, o que era feito com conhecimento e autorização dos sócios Lourival e Claudia. Após seu desligamento da empresa vítima ficou a cargo dela recolher esses equipamentos que estavam sob a posse dos clientes e nada sabe a respeito. Havia muitos equipamentos da CNC em várias empresas para fins de prospecção de clientes, sendo que muitos deles ficaram nessas empresas após a sua saída porque por volta de 2014/2015 ela estava em uma crise econômico-financeira. Foi por isso que a CPU objeto destes autos foi encontrada na microempresa do tio do interrogando.

Esclareceu que prestou consultoria gratuita para a empresa do tio e não havia vinculação entre isso e o vínculo empregatício que teve com a empresa vítima.

Acrescentou que não recebeu a totalidade de suas verbas rescisórias por ocasião do fim do contrato de trabalho com a empresa vítima, a questão foi judicializada e acredita que foi acusado de concorrência desleal que motivou a busca e apreensão por vingança dos ex-empregadores. Afirmou que eles procederam desse modo em relação a outros ex-empregados.

Como é incontroverso que o réu deixou um computador da CNC na DDA, sendo ele apreendido no local (fls. 20/21) por ordem judicial (fls. 66/67) e submetido à perícia (fls. 26/37), a defesa dele centrou esforços em demonstrar que o computador foi deixado no local porque ele prospectava clientes. Quando digo prospectar, para deixar mais claro, me refiro à busca por novos clientes com vistas à contratação da CNC. Contudo, por um lapso, ele teria esquecido o computador no local.

Durante a instrução essa prospecção de clientes por parte do réu restou controversa. Uns afirmaram que ele o fazia, outros que não o fazia. Não é possível saber ao certo então se ele o fazia ou não, o que é benéfico à defesa.

A sócia da CNC, Cláudia, prestou declarações em juízo e foi enfática ao dizer que o réu era gerente, a quem cabia desenvolver projetos já existentes, não prospectar clientes novos.

Essa afirmação foi contestada por outras provas, como o depoimento da testemunha Odair, que, aparentemente, tinha a mesma função do réu e chegaram a trabalhar juntos por alguns anos. A única diferença é que o réu atuava com clientes privados e a testemunha com clientes públicos. A testemunha foi questionada em juízo se prospectava clientes e afirmou que sim.

Mais do que isso, a testemunha afirmou que na prospecção de clientes, em geral, utilizavam equipamentos usados, isto é, computadores que não eram de última geração, a fim de que fossem levados aos clientes para testes. E ela ainda arrematou dizendo que nem sempre saíam com esses equipamentos da CNC com nota fiscal, pois alguns eram portáteis, fáceis de colocar no carro. Trata-se de nova

divergência com a declaração da sócia Cláudia, que afirmou que para que os equipamentos saíssem da empresa era necessário nota fiscal.

A testemunha Derosse, arrolada pela defesa, seguiu a mesma linha de raciocínio da testemunha Odair. Por ser a testemunha sócia da DDA, justamente a empresa em que encontrado o computador da CNC, seu depoimento pode ser visto com ressalvas. Mas isso não impede que ele seja analisado e cotejado com as demais provas. Afirmou a testemunha que estava participando de uma concorrência, por isso o réu levou o computador da CNC à DDA para que fizessem um teste com o software da CNC. O teste foi feito, mas o produto não foi adquirido. A empresa era pequena e o software muito complexo. Avisou o réu que não haveria a aquisição do produto, por isso o computador poderia ser retirado. Entretanto, ele acabou esquecendo de fazê-lo.

A testemunha Cristiano, arrolada pela defesa, corroborou a tese da defesa. Disse a testemunha que era gerente da CNC e cabia ao réu, no exercício da sua função, a prospecção de clientes. A testemunha também o fazia. Esses clientes poderiam ser do mesmo ramo da CNC, isto é, poderiam ser clientes da empresa ou de outras empresas que com a CNC concorriam, como no caso de digitalização de documentos. Para a prospecção de clientes, era comum que fosse deixado hardware com software, caso necessário.

Questionada a testemunha sobre retirada e transporte de equipamentos da CNC para prospecção de clientes, ela disse que já chegou a retirar equipamentos da empresa sem que houvesse formalidade e, embora isso não fosse recomendável, já transportou equipamentos da empresa no seu próprio carro.

A testemunha Fernando foi outra que prestou depoimento em juízo e confirmou a tese defensiva. Malgrado seja uma testemunha que atualmente trabalhe com o réu e, por conseguinte, seu depoimento possa ser visto com ressalvas, nada impede que a prova seja utilizada, pois cotejada com as demais provas colhidas durante a instrução.

Ela sustentou que prestou serviços na CNC na área de tecnologia e que a empresa tinha clientes de todo porte, inclusive empresas que atuavam no mesmo ramo. Ela negociava seus produtos, portanto, com empresas que poderiam ser consideradas concorrentes.

Ora, esses depoimentos põe fortemente em xeque a fala de Cláudia, sócia da CNC, quer no tocante às funções desempenhadas pelo réu na empresa, quer no que se refere à possibilidade de ele retirar equipamentos para levar a clientes com o fim de prospectá-los, mesmo sem observância de formalidades internas. Não que não existissem formalidades, mas talvez elas não fossem seguidas rigorosamente, de tal modo que o réu pode, em tese, ter retirado o computador com o software da CNC e deixado na DDA, tendo-o esquecido no local após a manifestação de desinteresse na aquisição do produto, como supostamente ocorrera com relação a vários outros equipamentos.

Sob esse prisma, o dolo do réu, isto é, a sua intenção de se apropriar de coisa alheia restou duvidosa. Conquanto seja estranho que o sócio da DDA seja parente do réu, isso, por si só, não permite dizer com toda a certeza que ele subtraiu o computador da CNC com o software. Há de prevalecer a presunção de inocência.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para absolver o(a) ré(u) ABEL DINIZ ARRIVABENE, da acusação de prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Barueri, 6 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA